

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

NEGERI SELANGOR

PERMOHONAN NO. 2311-A0010-003-0120

ANTARA

JAMILAH BINTI ABU BAKAR

-PEMOHON

DENGAN

AHMAD ROHISHAM BIN AHMAD

-RESPONDEN

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM

KES MAL NO. 10300-016-0025-2020

ANTARA

JAMILAH BINTI ABU BAKAR

-PLAINTIF

DENGAN

AHMAD ROHISHAM BIN AHMAD

-DEFENDAN

JAMILAH BINTI ABU BAKAR
lwn.
AHMAD ROHISHAM BIN AHMAD

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel)

09 Januari 2024 / 27 Jamadilakhir 1445H

Permohonan Semakan No. 2311-A0010-003-0120

(Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003- Isu Pembatalan Dokumen.

Peguam Syarie Pemohon: Tuan Mohamad Azrul Azhan bin Mohammad Jamil (Tetuan Azrul Najah & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1- Kes ini ialah suatu permohonan untuk menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 17/10/2023 dalam Kes Mal No. 10300-016-0025-2020. YA Hakim Bicara telah membatalkan dan mengeluarkan dokumen Bilangan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 dan 21 dalam Indeks Ikatan Dokumen Pemohon/Plaintif dalam kes tuntutan mutaah.

LATAR BELAKANG KES

- 2- Pemohon dan Responden bernikah pada 5/9/2014 dan bercerai pada 14/08/2019.
- 3- Pemohon telah memfailkan tuntutan mutaah terhadap Responden di Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes Saman No. 10300-016-0025-2020.
- 4- Status terkini tuntutan tersebut ialah Peguam Syarie Pemohon telah memfailkan Penyata Keterangan serta Ikatan Dokumen dan kes tersebut telah ditetapkan untuk perbicaraan pada 17/8/2023. Walau bagaimanapun, pada tarikh 17/8/2023, Peguam Syarie Responden telah membantah beberapa dokumen yang telah dimasukkan dalam Ikatan Dokumen Pemohon dan memohon supaya dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan iaitu:

BIL	DOKUMEN	Muka Surat
1	Salinan surat perisytiharan harta Plaintiff (Jamilah binti Abu Bakar) Tarikh : 15/01/2013	122-126
2	Salinan Surat Perisytiharaan Harta Plaintiff (Jamilah Binti Abu Bakar) Tarikh : 02/09/2016	127-132
3	Salinan Surat Perisytiharaan Harta Plaintiff (Jamilah Binti Abu Bakar) Tarikh: 11/04/2019	133-141
4	Salinan Surat Perisytiharaan Harta (Tambahan) Plaintiff (Jamilah Binti Abu Bakar) Tarikh : 05/04/2021	142-156
5	Salinan Borang Perisytiharan Harta Defendan (Ahmad Rohisham Bin Ahmad). Tarikh: 28/08/1997	157-162

6	Salinan Borang Perisytiharan Harta Defendan (Ahmad Rohisham Bin Ahmad). Tarikh : 21/11/2007	163-183
7	Salinan Borang Perisytiharan Defendan (Ahmad Rohisham Bin Ahmad). Tarikh: 17/03/2008	184-197
8	Salinan Pembiayaan iAslah Bank Rakyat - Anggota RM45,000.00, No.Akaun: 62-057-024646-4 Tarikh: 14/06/2010 Nama : Jamilah Binti Abu Bakar	336-339
9	Salinan Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi iAslah Bank Rakyat - RM 100,000.00 Rujukan:057-2012-62-TD-000032572 No. Akaun :62-057-029567-6 Tarikh: 05/06/2012 Nama : Jamilah Binti Abu Bakar	340-343

ALASAN PERMOHONAN

5- Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan seperti berikut:

5.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana membatalkan dan mengeluarkan dokumen yang penting yang akan digunakan sebagai bukti dan dokumen sokongan terhadap tuntutan mutaah.

5.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana menolak hujahan yang diberikan oleh Peguam Syarie Pemohon yang menyatakan bahawa

dokumen-dokumen tersebut tiada kaitan dengan kes harta sepencarian kerana hanya maklumat gaji sahaja yang digunakan dalam dokumen tersebut.

5.3 Dokumen tersebut boleh dicabar sewaktu sesi soal balas dan boleh diujahkan sewaktu akhir kes samada dokumen tersebut relevan atau tidak.

5.4 Pembatalan dan pengeluaran dokumen dalam Ikatan Dokumen tersebut tidak dirujuk dalam mana-mana peruntukan undang-undang dan tidak dinyatakan alasan sewaktu pembatalan dokumen tersebut.

ISU

6- Isu yang berbangkit ialah sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membatalkan sebahagian dokumen Pemohon di peringkat pra perbicaraan.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

7- Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

8- Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes

Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

9- Seterusnya kami juga merujuk **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)** berkaitan panduan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui proses semakan.

10- Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 15/11/2023, kami berpuas hati bahawa proses semakan boleh dijalankan dengan mengambil kira bahawa alasan yang dihidkan oleh Pemohon adalah berkaitan kekhilafan YA Hakim Bicara berkaitan tatacara pembatalan dokumen.

11- Peguam Syarie Pemohon menyatakan bahawa dokumen-dokumen tersebut tidak sepatutnya dikeluarkan daripada Ikatan Dokumen Pemohon kerana merupakan dokumen penting dalam tuntutan mutakhir untuk membuktikan kewajaran tuntutan yang dikemukakan. Dokumen-dokumen tersebut juga telah dirujuk untuk menyokong Penyata Keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon bertarikh 10/10/2023.

12- Selain keterangan yang dinyatakan dalam Penyata Keterangan tersebut, Pemohon juga berhasrat memberikan keterangan tambahan secara lisan dengan merujuk kepada dokumen-dokumen yang telah difailkan iaitu dokumen berkaitan

perisytiharan harta. Walau bagaimanapun, sebelum Penyata Keterangan Pemohon disahkan dan diterima sebagai Keterangan Utama, Peguam Syarie Responden telah membantah dokumen-dokumen tersebut dimasukkan dalam Ikatan Dokumen Pemohon. YA Hakim Bicara seterusnya bersetuju bahawa dokumen-dokumen tersebut dibatalkan dan dikeluarkan daripada Ikatan Dokumen Pemohon.

13- Pemohon menegaskan bahawa dokumen perisytiharan harta yang dirujuk adalah untuk membuktikan maklumat gaji atau pendapatan yang Pemohon dan Responden terima sebelum ini. Pemohon perlu merujuk kepada dokumen perisytiharan harta tersebut kerana maklumat gaji seperti penyata pendapatan telah tiada dalam simpanan mahupun dalam sistem rekod penjawat awam. Oleh yang demikian, Pemohon perlu merujuk kepada dokumen perisytiharan harta yang mana terdapat maklumat pendapatan sama ada pendapatan bulanan atau tahunan yang dinyatakan dalam dokumen perisytiharan harta tersebut.

14- Pemohon menegaskan bahawa dokumen-dokumen tersebut adalah untuk membuktikan pendapatan dan maklumat gaji Responden. Amat tidak wajar untuk Pemohon mengambil sebahagian sahaja daripada keseluruhan dokumen perisytiharan harta tersebut kerana dokumen yang Pemohon rujuk adalah dokumen perisytiharan harta. Dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk Pemohon membuktikan dan menegaskan fakta-fakta tertentu untuk menyokong tuntutan Pemohon.

15- Hasil semakan terhadap rekod prosiding kes, kami mendapati tuntutan mutaah adalah di peringkat keterangan utama yang mana Pemohon memilih untuk memberikan keterangan secara bertulis dengan memfailkan Penyata Keterangan dan

Ikatan Dokmen. YA Hakim Bicara telah membatalkan sebahagian Ikatan Dokumen Pemohon dalam keadaan dokumen-dokumen masih belum diasingkan mengikut kategori, bahkan proses soal balas, keterangan saksi dan hujah pihak-pihak masih belum berjalan. Pada hemat kami seharusnya di peringkat pra perbicaraan YA Hakim Bicara hanya bertindak mengenal pasti isu, dokumen dan saksi kes serta memberi arahan tentang dokumen yang diperlukan untuk difailkan ke Mahkamah bersama-sama dengan garis masa untuk semua pemfailan.

16- Dalam mengulas isu ini, Kami ingin menarik perhatian berkaitan **Arahan Amalan No. 3 Tahun 2019 Garis Panduan dan Format Penyediaan Penyata Keterangan Plaintiff, Defendan dan Saksi secara Bertulis** dan **Arahan Amalan No. 8 Tahun 2022 Garis Panduan Pengurusan Kes Mal Bagi Pemfailan Ikatan Dokumen, Fakta Kes dan Penyata Keterangan**. Merujuk kepada arahan amalan tersebut jelas dinyatakan bahawa sekiranya Hakim berpuas hati bahawa pliding telah lengkap dan pihak-pihak bersedia untuk perbicaraan, Hakim hendaklah memastikan Peguam Syarie memfailkan dokumen-dokumen bagi perbicaraan yang terdiri daripada:

- i. ikatan dokumen yang dipersetujui;
- ii. ikatan dokumen yang tidak dipersetujui;
- iii. dokumen yang dipertikaikan kesahannya dan isi kandungannya;
- iv. Dokumen-dokumen lain yang dicadangkan untuk dikemukakan semasa perbicaraan;
- v. Pernyataan fakta yang dipersetujui dan tidak dipersetujui;
- vi. Senarai saksi dan lain-lain

17- Proses pra perbicaraan ini sangat penting untuk memastikan perbicaraan dijalankan dengan teratur, cepat dan lancar, kerana pihak-pihak akan memperkemarkan isu-isu yang akan dibicarakan, fakta-fakta yang dipersetujui dan dokumen-dokumen yang relevan untuk dipertimbangkan. Proses ini perlu dibenarkan sehinggalah pihak-pihak menutup kes dan mengemukakan hujah masing-masing untuk diputuskan oleh Mahkamah berkaitan kerelevanan dan kebolehterimaan sesuatu keterangan.

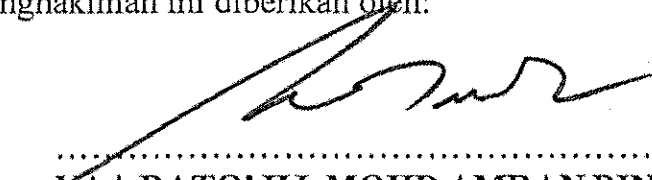
18- Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membatalkan dokumen Pemohon di peringkat pra perbicaraan sedangkan proses perbicaraan belum sempurna dan pihak-pihak belum berpeluang untuk berhujah.

KEPUTUSAN

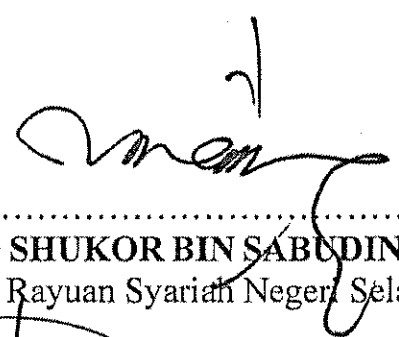
SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan seperti berikut:

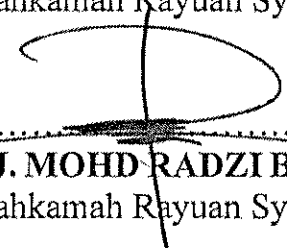
- 1) Permohonan Pemohon DITERIMA.
- 2) Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 17/10/2023 dalam Kes Mal No. 10300-016-0025-2020 DIBATALKAN.
- 3) Kes induk dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk sambung prosiding.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:


.....
2. **YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor